

한국승강기안전공단 상임감사

현지조치 및 통보

제 목 연장, 야간 및 휴일근무에 대한 결재처리 미흡

소 관 부 서 △실

조 치 부 서 △실

내 용

1. 업무 개요

공단은 정상근무 시간 외에 업무상 필요로 인한 행정업무를 수행하기 위해 필요한 경우 연장·야간 및 휴일근무(이하 “초과근무”라 함)의 사유를 기재하여 소속 부서장에게 전자적으로 승인받고 있다.

또한 행정업무를 수행하기 위한 연장·야간 및 휴일근무에 대한 대체휴무의 발생은 연간 3일을 초과할 수 없도록 시스템에서 제한하고 있다.

다만, 공단의 필요(국감대기, 휴일 행사참여 등)에 의하여 업무를 수행하는 경우에는 대체휴무의 발생이 연간 3일이 초과하더라도 초과근무 신청을 할 수 있으며, 이 경우에는 소속 부서장의 승인이 아닌 처장의 승인을 사전에 받고 초과근무하고 있다.

2. 관련 내규 및 판단기준

「복무규정 시행규칙」 제13조에서 구분하고 있는 연장·야간 및 휴일근무는 ① 업무상

필요에 따른 행정업무(온라인 교육 포함)를 수행하기 위한 경우, ② 승강기·산업안전 검사, 기술사업, 사고조사, 인증업무 등을 수행하기 위한 경우, ③ 공단의 필요에 의하여 업무를 수행하기 위한 경우이다.

같은 규칙 제15조 제4항 및 제5항에서는 연장·야간 및 휴일근무를 실시하는 경우 대체휴무를 부여할 수 있으나 ① 업무상 필요에 따른 행정업무(온라인 교육 포함)를 수행하기 위한 경우에 부여되는 대체휴무는 연간 3일 범위에서 인정하도록 하고 있다.

또한, ③ 공단의 필요(국정감사 비상대기, 휴일행사 참여 등)에 의하여 업무를 수행하기 위한 경우에는 소속 단·처장 또는 지역본부장의 사전 결재를 받아야 하고 이 경우에는 초과근무에 따른 대체휴무를 3일 초과하여 부여하고 있다.

② 승강기·산업안전 검사, 기술사업, 사고조사, 인증업무 등의 경우는 고객 등의 요청에 인한 초과근무는 별도의 지침으로 정하여 대체휴무를 부여하고 있다.

따라서, 승강기·산업안전 검사, 기술사업, 사고조사, 인증업무 등을 제외하고, 직원이 업무상 필요에 따른 행정업무(온라인 교육 포함)를 위해 초과근무를 실시하는 경우에는 대체휴무 3일을 초과하여 근무할 수 없고 공단의 필요에 의하여 업무를 수행하기 위한 경우에 한해 소속 부서장이 아닌 단·처장 또는 지역본부장의 사전결재를 받고 초과근무를 실시하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△실의 휴일근무 유형을 보면 승강기안전 체험교육 실시, 자치단체에서 주관하는 안

전행사 참여, 사회공헌 활동 등으로 「복무규정 시행규칙」 제13조에 따른 공단의 필요로 추진하는 사업임이 인정된다.

그러나, △실 직원들의 휴일근무에 대한 복무상황 결재내역을 확인한 결과 「복무규정 시행규칙」에 따라 ③ 공단의 필요(국정감사 비상대기, 휴일행사 참여 등)에 의하여 업무를 수행할 경우에는 부서장(△실장)이 아닌 처장(○처장)에게 사전결재를 받아야 하나 [표]와 같이 이를 준수하지 않은 사실이 확인되었다.

[표] 휴일근무에 대한 결재자 현황

직위	성명	근무일자	근무유형	사유	결재자
◇(■급)	A	2024.05.25	휴일추가근무	모모장터 운영	실장
◇(■급)	B	2024.05.25	휴일추가근무	모모장터 운영	실장
◇(■급)	C	2024.05.25	휴일추가근무	모모장터 운영	실장
◇(■급)	B	2024.05.19	휴일추가근무	승강기 안전체험 교육	실장
◇(■급)	A	2024.05.04	휴일추가근무	서울안전한마당 행사 체험차량	실장
◇(■급)	B	2024.05.01	휴일추가근무	서울안전한마당 행사 체험차량	실장
◇(■급)	C	2024.04.13	휴일추가근무	대한민국 어린이박람회 참석	실장
◇(■급)	B	2024.04.13	휴일추가근무	대한민국 어린이박람회 참석	실장
◇(■급)	A	2023.10.14	휴일추가근무	충남유아교육원 승강기안전체험차량	실장
◇(■급)	B	2023.09.23	휴일추가근무	승강기 안전체험교육	실장
◇(■급)	B	2023.09.16	휴일추가근무	승강기 안전체험교육	실장
◇(■급)	B	2023.09.09	휴일추가근무	승강기 안전체험교육	실장
◇(■급)	A	2023.09.02	휴일추가근무	체험차량 교육	실장
◇(■급)	B	2022.11.12	휴일추가근무	안전체험 박람회	실장
◇(■급)	B	2022.10.23	휴일추가근무	승강기 체험교육행사	실장
◇(■급)	B	2022.10.22	휴일추가근무	승강기 체험교육행사	실장
◇(■급)	A	2022.09.03	휴일추가근무	승강기 체험차량 운영	실장
◇(■급)	B	2022.07.03	휴일추가근무	승강기 체험차량 운영	실장
◇(■급)	B	2022.06.04	휴일추가근무	모모장터	실장
◇(■급)	B	2022.05.28	휴일추가근무	승강기안전체험교육	실장
◇(■급)	A	2021.07.03	휴일추가근무	모모장터	실장
◇(■급)	B	2022.07.03	휴일추가근무	승강기안전체험교육	실장
◇(■급)	B	2021.09.12	휴일추가근무	안전주관 체험차량	실장
◇(■급)	A	2021.11.13	휴일추가근무	모모장터	실장
◇(■급)	B	2021.12.04	휴일추가근무	승강기안전체험교육	실장

그 결과 「복무규정 시행규칙」을 위반하여 초과근무를 실시하는 결과를 초래하였다.

관계부서 의견 △실은 휴일근무 시 「복무규정 시행규칙」에 따라 ○처장에게 결재를 받아야 하나 이를 준수하지 않은 사실을 인정하였으며, 상기의 사항은 자율감사 체크리스트를 통해 실지감사 전 이에 대한 문제점을 확인하여 조치하였다는 의견을 제시하였다.

실지감사 전 자율감사를 통해 문제점을 인지하고 조치하였다는 △실의 의견은 자율감사 취지와 부합함에 따라 원처분(주의)의 감경(현지조치) 사유에 해당함이 인정된다.

조치할 사항 △실장은

- ① 공단의 필요에 의해 초과근무를 실시하는 경우 사전에 소속 처의 장에게 결재받도록 철저히 관리하시고, **(현지조치)**
- ② 유사사례가 발생하지 않도록 직원 대상으로 교육을 실시하시기 바랍니다. **(통보)**